 博智	標 題	智 慧 財 產 權 管 理 辦 法			文 件 編 號	B2-MR0-001
	制 訂 部 門	研 發 處	原 制 訂 日 期	2018. 04. 18	版 本	A/1
	制(修)訂日期	2018. 06. 26	發 行 日 期	2018. 07. 02	頁 次	1 OF 4

1.0 目的

為有效管理本公司智慧財產權，依據智慧財產權相關法律，包括但不限於專利法、商標法、著作權法、營業秘密法等相關法律，特訂定本辦法。

2.0 適用範圍

本公司、本公司員工（包括不定期及定期契約人員）及參與本公司相關計畫或專案之本公司以外人員。

3.0 權責：

研發部門：為研究計畫管理作業規範之權責部門，對研究計畫相關之智慧財產權作業負有管理之責。

設計部門：負責新設計開發及制訂設計準則。

新產品開發部門：負責新產品開發及其延伸機種之樣品。

工程部門：負責新製程開發。

製造部門：負責現有產品及其延伸機種之量產與製程。

人資部門：負責人事制度規劃、人力資源管理及其相關協調作業。

法務部門：負責契約審閱、智慧財產權爭議及侵權疑慮處理之協助。

文管中心：負責文件管理之單位。

4.0 定義

本辦法所稱之智慧財產權涵蓋本公司、本公司員工及參與本公司研究計畫之本公司以外人員所產出或取得之專利、商標、著作等權利、營業秘密之經營資訊及其他無形智慧財產權等。

5.0 內容

5.1 基本政策

5.1.1 本公司重視自有之智慧財產權，並尊重他人之智慧財產權。

5.1.2 本公司研發或引進技術，均以不侵害他人之智慧財產權為原則。

5.1.3 如發現有他人侵害本公司之智慧財產權，將依法追究其責任。

5.1.4 如有智慧財產權布局與分析及侵權問題與爭議分析、智慧財產權申請可行性評估與申請等相關作業與需求將於專案申請後委外處理。

5.2 文件管制

為實施智慧財產權管理政策、目標，而訂定各種制度文件、外來文件及記錄文件，以建立文件化程序。

5.2.1 制度文件依「文件與資料管制辦法」管理。

5.2.2 外來文件依「知識管理辦法」管理。

核 准	洪輝龍	複 核	—	審 查	賴秉鉞	制(修)訂者	林士傑
日 期	2018.07.02	日 期	—	日 期	2018.06.26	日 期	2018.06.26

	標 題	智慧財產權管理辦法				文件編號	B2-MR0-001
						版 本	A/1
	制(修)訂日期	2018.06.26	發行日期	2018.07.02	頁 次	2 OF 4	

5.2.3 紀錄文件依「文件記錄管理辦法」管理。

5.3 管理責任

5.3.1 本公司智慧財產權管理運作相關各部門，皆需自定其部門內部權責與職掌規定，使各部門之承辦人員據以執行各項有關作業，以確保智慧財產權管理有效運作。

5.3.2 最高管理階層應自行或指派高階人員擔任智慧財產權管理代表。

5.4 資料保管

5.4.1 本公司各智慧財產權經各部門產出或取得完整資料後，以文管中心為文件管理單位。

5.5 智慧財產權保護

5.5.1 本公司智慧財產權之保護，應依政府及本公司相關法令或規章辦理。

5.5.2 各部門之業務資料，應依該資料性質，採取適當保密措施。本公司人員於報到時亦應要求其簽署保密同意書。

5.5.3 各部門承辦機密案件需本公司業務顧問或外聘專業人員參與提供意見或審查者，應於邀約參與時，將要求其簽署保密同意書。

5.5.4 本公司列為秘密之計畫、文件、圖表等，本公司員工應負保密義務，不得洩漏，違者應負相關法律責任，本公司並將追究其責任。

5.5.5 本公司員工因自己過失洩漏或知悉他人洩漏之情形時，應立即告知本公司。

5.5.6 本公司員工離職前應繳還其持有之公司資料、文件等相關機密資料與資訊。

5.6 智慧財產權侵害防範

5.6.1 避免侵害他人營業秘密

5.6.1.1 本公司應以合法之方式與途徑進行國內外技術引進，並妥善保存書面資料。

5.6.1.2 本公司進行技術引進應以技術所有人或其合法授權之人為接洽對象。

5.6.1.3 本公司收受機密或非機密資訊文件時，均將與交付者簽定契約，並載明交付之資訊文件項目。

5.6.1.4 本公司發現收受之資訊文件有非法取得之虞時，應立即停止使用，並不得揭露予他人。

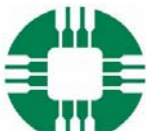
5.6.2 避免侵害他人智慧財產權

5.6.2.1 本公司從事發明、創作、著作、營業秘密及研究發展等事項時，利用、引用或技術引進，應注意不得侵害他人智慧財產權。

5.6.2.2 本公司員工禁止使用非法取得之電腦程式，並應遵守電腦程式及資料庫所有權人設定之合法限制。

5.6.2.3 本公司員工執行工作時，應採取合理必要措施，以避免侵害他人之智慧財產權。

5.6.3 避免侵害智慧財產權

 博智	標 題	智慧財產權管理辦法				文件編號	B2-MR0-001
						版 本	A/1
	制(修)訂日期	2018.06.26	發行日期	2018.07.02	頁 次	3 OF 4	

5.6.3.1 本公司所有之智慧財產權遭第三人提出異議或法律訴訟程序時，該智慧財產權之開發人員應協助公司進行合法防禦，如係遭他人侵權之案件，亦應協助公司進行侵害可能性之鑑定工作，以確保本公司及利害關係人之合法權益。

5.7 智慧財產權歸屬

- 5.7.1 關於智慧財產權歸屬問題，本公司與員工、其他相關人員於事前應明確約定各方之權利、義務及責任，以杜絕爭議。
- 5.7.2 本公司員工同意於職務上之發明、創作、著作、營業秘密及研究發展等之智慧財產權歸屬本公司。
- 5.7.3 本公司員工之發明、創作、著作、營業秘密及研究發展等事項係利用本公司資源或經驗者，本公司員工同意本公司得實施或使用之。
- 5.7.4 本公司委託、接受委託或與他人、他機關合作技術研發或開發時，如有成果或產品其智慧財產權歸屬以契約訂之。智慧財產權如具共有之必要時，應詳細約定共有之權利義務關係。如契約因故終止或解除時，所涉相關智慧財產權之歸屬事宜應妥為約定。
- 5.7.5 本公司如出資聘請外部專業人員從事智慧財產權相關工作，其相關智慧財產權應歸屬本公司。
- 5.7.6 歸屬本公司之智慧財產權，其所有權人為「博智電子股份有限公司」。

5.8 監督、評估、分析、改善

本公司應規劃及實施所需之監督、評估、分析及改善流程，以確保智慧財產權管理制度的運作符合公司預期的結果，並持續改進智慧財產權管理制度的成效。

- 5.8.1 監督及評估、資料分析應依「稽核作業管理辦法」辦理，並由管理代表不定期於會議上報告有關智慧財產權管理目標執行成效及內部稽核結果等。
- 5.8.2 本公司於必要時，將分析潛在競爭對手及其所擁有之智慧財產權或技術之數量與變動趨勢。
- 5.8.3 矯正與預防措施應依「矯正與預防措施辦法」辦理。

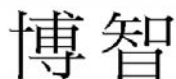
5.9 違反本管理辦法

- 5.9.1 各部門工作人員違反本辦法規定者，依本公司「工作規則」相關規定處分之。

5.10 本辦法未規定事項，悉依智慧財產權相關法令之規定辦理。

6.0 相關文件

- | | |
|---------------|--------------|
| 6.1 文件與資料管制辦法 | (QP4201) |
| 6.2 文件記錄管理辦法 | (QP4202) |
| 6.3 知識管理辦法 | (QP4203) |
| 6.4 稽核作業管理辦法 | (QP8004) |
| 6.5 矯正與預防措施辦法 | (QP8501) |
| 6.6 工作規則 | (B2-MW0-001) |



標題

智慧財產權管理辦法

文件編號

B2-MR0-001

版本

A/1

頁 次

4 OF 4

文件制訂/修訂/廢止履歷表

[illegible]